

TRIBUNALE CIVILE DI SIENA
SEZIONE FALLIMENTARE
ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL
FALLIMENTO N.35/2018
G.D. Marianna Serrao
Curatore Dott. Stefano Scarpellini

NAISSANCE (UK) LIMITED, con sede in Londra, United Kingdom, W8 4NR, flat 2, 20 Hornton Strett, C.F./ P.IVA 14766691001, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Grahame George Scott Mcgirr, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO FIORILLI, C.F. FRLPLA70D24L736E, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cola di Rienzo 180 telefono 066861067, fax. 066838888, pec: paolofiorilli@ordineavvocatiroma.org. giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO

1. Che, con atto di cessione del credito del 28.7.2017 che si allega al presente atto, la Banca Cras – Credito Cooperativo Toscano-Sienza ha ceduto alla Argo Ge.Re.Cre. s.r.l. un portafoglio di crediti tra cui quello vantato nei confronti della AGRICOLA GAVIOLI s.r.l. ora fallita, che ha dato origine alla procedura esecutiva immobiliare RGE. 187/2015 innanzi al Tribunale Civile di Siena;
2. Che, con atto di cessione del credito del 28.7.2017 che si allega al presente atto, a sua volta ARGO GE.RE.CRE s.r.l. ha ceduto alla odierna istante il credito vantato nei confronti della AGRICOLA GAVIOLI s.r.l.;

3. Che, l'istante vantando un credito di €1.118.438,29 nei confronti di quest'ultima ha chiesto ed ottenuto in sede esecutiva l'assegnazione dell'immobile oggetto della citata esecuzione immobiliare per un importo di €616.000,00;

4. Che, il credito della istante relativamente al mutuo fondiario n. 0009/012/23140, giusto contratto concluso per Notaio Antonio Zorzi di Siena Rep.15831-Racc.7534 garantito da ipoteca volontaria di 1° grado, in virtù del quale è stata promossa la sopracitata procedura esecutiva, ammonta attualmente a complessivamente **Euro 577.199,76** e precisamente:

- Euro 4.761,47 in prededuzione, per onorari legali maturati nella procedura immobiliare RGE.187/2015;
- Euro 572.438,29 (1.188.438,29 sottratta la somma di assegnazione pari ad euro 616.000,00) con collocazione ipotecaria.

5. Che, è interesse dell'istante ottenere dal fallimento il pagamento di quanto indicato ai punti precedenti;

Ciò premesso l'istante come sopra indicato e domiciliato

CHIEDE

di essere ammesso al passivo del fallimento della AGRICOLA GAVIOLI s.r.l.. per la complessiva somma di €577.199,76 di cui €572.438,29 in ipotecario ed €4.761,47 in prededuzione per onorari legali maturati nella procedura esecutiva immobiliare RGE.187/2015 innanzi al Tribunale Civile di Siena.

Si allegano:

- 1) Contratto di cessione del credito del 28.7.2017 intercorso tra banca Cras e Argo Ge.Re.Cre s.r.l.;

- 2) Contratto di cessione del credito del 28.7.2017 intercorso tra ARGO Ge.Re.Cre s.r.l. e Naissance (UK) Ltd;
- 3) Traduzione giurata documenti societari Naissance (UK) Ltd;
- 4) Procura ad litem.

Roma, 14 dicembre 2018

Avv. Paolo Fiorilli

